

קיד:

עין משפט
נר מצוה

א א מ״ פ״ז מהל'
גירושין הלכה טו סמג
עשׁ כ ט״ז ע״ה ע״מ
ז סעיף מג וסעיף מח:
ב ב ג מ״ שס פ״ג
הלכה ז ט״ז ע״ה שס
סעיף מח:

ג ד מ"י שם ה' ה'
טו"ש"ע שם סע"י נג:
ד ה מ"י שם הלכה ד
טו"ש"ע שם סע"י נא:
ה ו מ"י שם ה' ז טו"ש"ע
שם סע"י נה:
ו ז מ"י שם הלכה ג
טו"ש"ע שם סע"י מט:

תוספות ישנים

[illegible]

(א) לכאורה ז"ל דאי על מטתו
אפילו לא החזיקה מלחמה
בעולם נמי מהימנא.

תום' חד מקמא

וקשט עליה מן התרן
 בפרקין שני אחיה חרש
 וחדש פקח נשואים
 ב' אחיות אחיה פקוח
 ונחת חרשת מן פקח בעל
 ונחתה מן יעשה חרש בעל
 וחרשת מרביא אשת בנו
 ויחזק שן אכול לבלי חטא
 ושני ב' שמעיה גורא
 ושני יבמה לשון חייב
 וינח תינוק והולך מעוברת
 ורכיבנו ומבמהה טמאה
 ויחזק חוששין משום יבמה
 שקץ ואל יאכלנו נבלות
 וסופר שקים ורמשים
 ויבדלו מן חזק מן אפילו
 בשבת ובדורול אסור. אבי
 ואמר רבנא חייב חטא
 שיונעין מבמהה טהרה
 ביר' אורי' אפי' מלא
 ב' צמרון עליו להפשיש
 וינח תינוק מעוברת
 ורכיבנו ומבמה' טמאה
 שסמך. סנכה. א"י היי' בגד
 נמי גדול עץ אומדנא.
 ואלא אבי אומדנא
 וקדשן פקח מסוכן חרש
 חזק חב. אבי אומדנא
 אומר חב. אבי אומדנא
 אומר חב. אבי אומדנא

סכנה אפי' בשבת אי דלית
יונק חלב בשבת ואוקים ב
דהתם הוא מחמת חולי ש
להזהיר גדולים על הקטנים
להו בידים. וה"ה באיסורא
נאמנת ה"ל לרבה רעבון ג
וקברתי נאמן. ולא ירדתי

חרש שנשא פרק ארבעה עשר יבמות

איסורן זכעדישע ווא דק
קדשי מזבח (דף טז: ושם)

זהו ואמרי' נמי צפ' בתרא
חד חי והשלים לכזית וכן

ממשום דאיסורן במשום
דביעית⁽⁶⁾ אימא לא

הדרן עלך חרש

**האשה שלום. אמרו לו אחת זו
ואחת זו תנשא. אין**

להקשות דהיינו מ"ק דלא מעיקר
ללא פ"י אי מיירי אפי' בלא בוכה וכו'
מפרש ליה: **תנא** שלום בינו לבינה
וישלום בעולם. דלא כר"ך למיתני
דהא סתמא דמילתא הכי הוה דלא
לשלום לבניה ושלום בעולם אלא תלום
סיפא: **זימנין** דמחו ליה
בנירא או ברומחא. והיא יראה לעמוד
עד שימות לפי שזרקין חלים ואזני
בלקטראות במלחמה ואינם מתכוונים
לעל מי שיפול אבל לקמן גבי נפלו
ועלינו לקטים אמנת לומר נהרג
על שצדעמדת אם עד שימות ולא אמרה
צדעמדת **מי אמר** (בו') ימה ל' ששך
ויברע ליה לחוקיה. מימה ל' דע"כ
ללא שייך מיגו כיון דאמרה צדדמי
דלא שייך מיגו א"כ במלחמה בעולם
לא מהימנא צדדמי דאי בעיא
מת על מטתו אלא ש"מ דלא
שייך מיגו כיון דאינה חשודה לשקר
כיון דדייקא כולי האי שהחזיקה
ללא שייך מיגו אומרת כי במלחמה
אם כן ודאי לא אמרה צדדמי
שלום הוא בעולם יש לה להאמינה כיון

בדרייסקא כווי האזל כי כל ההזיקה
לדרייסקא נאמנת לומר מת בעלה במלחמה
מתוך שיכולה לומר מת על מטתו
דאין זה מיוו כיון שידוע לעולם שהיא
במלחמה יראה לומר מת על מטתו
ודאי דרייסקא טפי ומיהו קשה לר"י
דאמר פ' כל הנשבעין (שנועות דף מה:
ע"ב) גבי שפיר נשבע ונטל לא שנו
אלא ששכרו צעדים אבל שכרו שלא
צעדים מתוך שיכול לומר לא שכרתיך
במעולם יכול לומר שכרתי ונתתי לך
שכרך ומה מגו הוא זה והלא אטרו
משדד לשקר [אלא] דבעל הבית טרוד
בפועלו

או כרומחא וסברא ודאי כ
אמרה בדדמי הדר אמר רב
מת ברעב אמר לה שפיר
אמרה ליה מר נמי ידע דכ
כי אמרה מת בעלי במלחמה
וקברתיו [א] המפולת הרי
דאמרה בדדמי דבר אמרי
כמלחמה דאמרי בדדמי וא
בלא שני לא אזיל איבעיא

סכנה אפי' כיו"ט נמי לא. לא צריכא דאיכא צערא
סכנה ואיכא צערא ואפילו בשבת לא גזרו ביה
וגזלו לא גזרו אפי' בשבת וצערא והכא לאו צערא
מזדמנא ואמרת אליהם לנפש וכו' להזהיר גדולים ע"ה
בבב לית ליה למספא ליה בידים: **שלוש** כיון לבנינו
ממלכתא. ועדיף צדקה גרמא ממילא ע"ה שטחו ו
ף דעתו דהא עד אחד במלכתא היינו טעמא דלא
א"כ עד אחד מ"מ מוה"מ בבב

ג. גרס משום דידיה: משום ג

וְחֶרֶסֶת גְּבִי חֶרֶס לֹא יִדְעִי אֶ
וְסֻבְרֵי דְקְדוּשִׁין דִּידָה דְחוּ לָהּ

אבל דם דעד דאיכא

אשמעינן דם משום

צִים אִמָּא לֹא וְאִם
בְּדִיּוֹרָא שׁוּבָא בְּכָל
דְּיָמֵי אִשְׁמַעְיִין מִמָּוֶה
בְּכָה בְּהֵן מְצוֹת יִתְרוֹת
וְתָא שְׁמַע ^אשְׁנֵי אַחֵין
נִשְׁוֹאִין שְׁתֵּי אַחֵיות
פָּקַחַת מַה יַּעֲשֶׂה פָּקַח
אַחוּת אִשָּׁה מֵת פָּקַח
יֵשׁ בְּעַל פָּקַחַת מוֹצִיא
אַחֵיו אֶסְרוּרָה לְעוֹלָם
בְּגִטָּה תִּיתִיב גְּבִיהָ קָטָן
וְיִסְוֹרָא דִּידָהּ תָּא שְׁמַע
יֵין שְׁתֵּי אַחֵיות אַחַת
תֵּת פָּקַח בְּעַל חֲרֶשֶׁת
חַת תְּצַא מִשּׁוּם אַחוּת
פָּקַחַת מַה יַּעֲשֶׂה פָּקַח
וְאִשְׁתּוֹ בְּגִטָּה וְאִשְׁתּוֹ
וְיִצְאֵא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגִטָּה
גְּבִילוֹת הוּא מִשּׁוּם
תָּא שְׁמַע ^אשְׁנֵי אַחֵין
נִשְׁוֹאִין לְשְׁתֵּי אַחֵיות
מֵת חֲרֶשׁ בְּעַל חֲרֶשֶׁת
חַת תְּצַא מִשּׁוּם אַחוּת
פָּקַחַת מַה יַּעֲשֶׂה חֲרֶשׁ
וְאִשְׁתּוֹ בְּגִטָּה וְאִשְׁתּוֹ
וְהָכָא דְּלֹא אִיסְוֹרָא
וְדִידָהּ אִיכָא וְקִתְּנֵי

אמר רב שמעיה גו

הדרן עלך תרש

ידיה. שהיא פקחת וזת עונשין. וצמא'עא
הזרת יצמה לשוק. דאי אמרי' תיטיב
דטעמא משום קטן אוכל נבלות הוא
הפקחת אחותה ואין בועל אחות זקוקתו
הילכך אתי למישרייה לאחותה לשוק

כשאר אחות אשה שפטורה מן החליצה:

הדרן עלך חרש

ה'תש"ה. ועוסק בעולם. שאין
שעת חירום דמימא
בדדמי מאומד לבה אם פירש הימנה
חדש או חדשים ודאי הואיל ולא חזר
הרגוהו ליעסוק דהואיל ולא שעת
חירום אי לא חזיתיה דמימא חיישא
לקלוקלה שמה יבא לאחר שנים
ותהא מקולקלת כדאמר בהאשה רבה

(לעיל דף פז:) ולא אמרה דדדמי:
קטטה ציוו לצינה. ו"ל מתוך ששואלנו
היא רוצה לאסור עצמה עליי:
גב' דדדמי. מאומד לבה ואע"ג
לכל חיותיה דמיט דפרישית קדברה
סלקא דעתא בבל הוי לדיקטול והוי
פליטי דמיתיה: סמארי. מתבוסת:
שפיר עדת. לנסותה ולתופשה
מתוך דבריה מתכוון: דשיוצט נפשה.

שהנחת חותמו חפ"י חי וברכתו כן מוסר
 לד"י מעלה דעתו כן דבהוה פורתא
 הנפשיה: מה נמי דע' נר'. אלהים חיי
 נצדדמי ונשום האי מעשה הד"ר ביה
 רבא: מה וקצרינו. דאילו במלחמה
 סבירה שמה ברח ויכלל אצל ברעב
 היא סבורה איך יחיה: מפולח.
 שנפל הביט עליו או בא רוח סערה
 והוא מפיל כל בתי העיר: החזיקה
 היא מלחמה בעולם. שלא היינו יודעים
 שיש מלחמות באותן מדניות אלא מפיה:
 דאי

מסורת הש"ס

[בכל הכ"י: (חית),
[לעיל ה. וש"נ], (ג) לעיל
ב: (ד) ג"ז שם, (ה) ג"ז
[ו] [ובדף קי:], (ו) שבושות
: לעיל לג: עדיות פ"א
ב, (ו) סנהדרין כט,
[קדושין סד: ושם
מן], (ט) [וע"ע חוס'
חוס קו: ד"ה מה וחוס'
חולין קכ. ד"ה שכן],

הגהות הב"ח

(גמ' דאמר ר' זבדא
הברא ק"ד בכל הני:
) שם בלא שני לא חזיל
ליציעא ליה החזיקה:

הגהות הגר"א

[ג] נב' עד דלמרה מת
 ברחיו. ו"ב משמע
 מלחמה כה"ג. כ"פ כל הפוסקים
 דהרמב"ם דפסק
 מלחמה אינה נאמנת
 ו"ג ועמ"ש" (בזה"ע
 ד' י"ו ס"ק ק"ו) ד'
 ז"ל ודי"מ מנ"ש לקמן
 ו"ן ז' איכא בנייהו
 רגילי כו' ולא קאמר
 בזה"ג:

מוסף רע"י

צִיָּא אַתּ אַשְׁתּוֹ בִּגְטִי.
קֶט אַחֻתָּה הִנָּה מִמֶּה
וּזְשׁוֹן גְּמוּרִים אֹסֶרְתָּה
וְיֹאכֵן כֹּחַ בְּקֹדֶשׁוֹן יִידֶה
אַחֻתָּה מֵאִשׁוֹ אַחֻת אֵלֶּי
יֵשֶׁב לִיבָּהּ. וְרֹאשֶׁת אַחֻתִּי
הַזֶּה לַעֲרֹל. דַּחֲשׁ לֹא
יִין וּלְכֹט אִי אִפְשָׁר
עֹט אַחֻת אִשָּׁה (שֵׁם)
אַחֻתָּה חֲרַשׁ הִימָּה
וְיֵה בְּמִקְלַת אֲחֵרֶשׁ
כֹּחַ לֹא אִפְשָׁר (לַעֲדִי קִי).
הֲרֹן עֲלֵךְ חֲרַשׁ
בְּחֵיל תִּנְשֵׂא. אִס אִין
כֹּחַ יִצֹט (לַעֲדִי צִגִּי).